主題精選：物權行為 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 土地法第34條之1之處分
發布日期: 2022-03-10
內文
土地法第34條之1所稱處分是否及於負擔行為？
• (一) 處分之涵義處分之意涵有廣狹之分。
1. 最廣義之處分：指法律上之處分與事實上之處分。法律上之處分包括債權行為性質之負擔
行為及物質性質之處分行為。
2. 廣義之處分：指法律上之處分，不包括事實上之處分。法律上之處分包括債權行為性質之
負擔行為及物權行為性質之處分行為。
3. 狹義之處分：僅指物權行為性質之處分行為，不包括事實上之處分及債權行為性質之負擔
行為。
• (二) 土地法第34條之1所稱處分之見解
1. 採廣義解釋：土地法第34條之1所稱處分，包括債權行為性質之負擔行為及物權行為性質
之處分行為。例如，買賣屬於債權性質之負擔行為。部分共有人就共有不動產所訂立之買
賣契約如未達土地法第34條之1第1項之同意門檻（即共有人過半數及其應有部分合計過半
數之同意，但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不計），則買賣契約無效。
2. 採狹義解釋：土地法第34條之1所稱之處分，僅指物權行為性質之處分行為，不包括債權
行為性質之負擔行為。例如，買賣屬於債權性質之負擔行為。部分共有人就共有不動產所
訂立之買賣契約，如未達土地法第34條之1第1項之同意門檻，則買賣契約仍然有效。
3. 私見認為應採狹義解釋，其理由如下： (1)負擔行
為之有效成立不以有處分權為必要。縱係無處分權

之人所訂立之買賣契約，不因之無效。此為負擔行
為之固有法理。因此，土地法第34條之1第1項不應
違背上開法理。換言之，土地法第34條之1第1項多
數決應僅及於物權行為性質之處分行為，不及於債
權行為性質之負擔行為。 (2)一般咸認民法第819條
第2項之處分，僅指物權行為性質之處分行為，不
包括債權行為性質之負擔行為。土地法第34條之1
第1項為民法第819條第2項之特別法，兩者之處分意
涵理應相同。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 處分之涵義
發布日期: 2022-03-03
內文
法律條文常出現「處分」二字，其涵義有廣狹之分。
• (一) 最廣義之處分：包括法律上之處分與事實上之處分。法律上之處分包括債權行為性質之
負擔行為（即發生債權債務關係請求給付之行為）及物權行為（即發生使標的物權利得喪變更
之行為）。事實上之處分指就標的物為變形、改造或毀損之行為。如民法第765條規定：「所有
人，於法令限制之範圍內，得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人之干涉。」所稱處
分，指最廣義之處分。
• (二) 廣義之處分：指法律上之處分，不包括事實上之處分。法律上之處分包括債權行為性質
之負擔行為及物權行為性質之處分行為。如民法第84條規定：「法定代理人允許限制行為能力
人處分之財產，限制行為能力人，就該財產有處分之能力。」所稱處分，指廣義之處分。
• (三) 狹義之處分：僅指物權行為性質之處分行為。不包括事實上之處分及債權行為性質之負
擔行為。如民法第759條規定：「因繼承、強制執行、徵收、法院之判決或其他非因法律行
為，於登記前已取得不動產物權者，應經登記，始得處分其物權。」所稱處分，指狹義之處
分。
綜上，土地法規相關條文之處分意涵，舉例如下：
1. 土地法第25條規定：「直轄市或縣（市）政府對於其所管公有土地，非經該管區內民意機
關同意，並經行政院核准，不得處分或設定負擔或為超過十年期間之租賃。」所稱處分，
應指最廣義之處分。
2. 土地法第34條之1第1項規定：「共有土地或建築改良物，其處分、變更及設定地上權、農
育權、不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其
應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。」所稱處分，有二說，一說認為應指廣義
之處分，另一說認為應指狹義之處分。容於下一篇說明。
3. 土地登記規則第136條第1項規定：「土地法第七十
八條第八款所稱限制登記，謂限制登記名義人處分

其土地權利所為之登記。」所稱處分，應指狹義之
處分。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下